

1507086-26.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... dos Santos relatou que o local era um ponto de tráfico problemático na área do 21º DP, onde realizaram várias prisões. Nessa prisão em questão, receberam a informação de que o tráfico no local era "descarado", na via pública. A denúncia mencionava as características do local e não a do réu. Com uma viatura descaracterizada foram até o local e, nas proximidades, a cerca de 20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507086-26.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507086-26.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064640/2022 - 21º D.P. VILA MATILDE, 23468582 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2064640 - 21º D.P. VILA MATILDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE COSTA CAETANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

ANDRÉ COSTA CAETANO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08 de março de 2022, por volta das 17h30, na rua José Mascarenhas, altura do nº 200, Vila Matilde, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, cinquenta e um eppendorfs contendo peso líquido de 7,7 gramas da droga cocaína na forma de crack, três porções contendo peso líquido de 11,1 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e três porções contendo peso líquido de 4,77 gramas da droga cocaína, todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 19/23) e, posteriormente,

à perícia químico-toxicológica (fls. 131/133).

A denúncia foi recebida (fls. 67/68).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas, e o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, uma vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteou a compensação entre a agravante da reincidência e da confissão, tendo em vista que o acusado nunca foi processado pelo delito de tráfico.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que o acusado, no dia 08 de março de 2022, por volta das 17h30, na rua José Mascarenhas, altura do nº 200, Vila Matilde, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, cinquenta e um eppendorfs contendo peso líquido de 7,7 gramas da droga cocaína na forma de crack, três porções contendo peso líquido de 11,1 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e três porções contendo peso líquido de 4,77 gramas da droga cocaína, todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais civis se dirigiram ao lugar dos fatos, ponto conhecido pela traficância, ocasião em que se depararam com o denunciado em atividade típica de mercancia de drogas, motivo pelo qual optaram pela realização de sua abordagem. Em revista pessoal, os policiais localizaram em poder do denunciado, no interior de uma pochete que ele trazia consigo, as drogas acima mencionadas, bem como a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 26/28), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação (fls. 16/18), e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 131/133), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 03/04), o acusado permaneceu em silêncio.

Ouvido em juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. ANDRÉ COSTA CAETANO confessou a autoria do delito. Disse ter 48 anos de idade. Afirmou já ter sido condenado por apropriação indébita e por furto. Na ocasião dos fatos, cumpria pena em serviços comunitários em um delito e em outro delito foi condenado em regime semiaberto, entretanto recorreu da condenação; afirmou que está há 12 anos fora da prisão; quanto aos fatos, disse que é dependente químico e teve recaída. Um rapaz lhe ofereceu 07 pedras de crack para trabalhar das 05 às 10 noite, e lhe ofereceu também R\$20,00, porque estava com fome. Quando acabasse a venda receberia uma pedra de crack. Foi consumir a pedra de crack e quando voltou a polícia já estava no local; Não tinha vendido nada; Foi o interrogando que pegou a pedra e entregou aos policiais. Não foi abordado nenhum usuário; o pagamento para

esse trabalho era os 7gramas e os R\$20,00 Faz tratamento no GRAAC. É dependente. O pagamento era de 7g de crack e os 20 reais foi lhe oferecido pq estava com fome. O dinheiro estava em seu bolso. Era sua única vez no tráfico. Era um dia que não realizava a venda de materiais reciclagens. Está arrependido.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais.

A confissão encontra perfeita ressonância na prova dos autos, revelando-se bastante para determinar a condenação do acusado, nada existindo no sentido de infirmá-las ou de fragilizá-las.

Os policiais civis Hamilton Santos Cardoso e João Paulo dos Santos narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 07 e 13), disseram que estavam no local dos fatos, realizando diligências, pois havia a notícia de que trata-se de local de grande venda de substâncias entorpecentes. Na Rua José Mascarenhas, altura do número 200 - Bairro de Vila Matilde, após breve campana/observação, notaram pessoa depois identificada como sendo ANDRÉ realizando a mercancia de substâncias ilícitas. Na sequência foi realizada abordagem e, durante busca pessoal, foi localizado na posse do ANDRÉ COSTA, uma pochete que continha 51 pinos plásticos (tipo eppendorf) com substância em pedra, aparentando crack, 03 invólucros plásticos transparentes contendo substância vegetal, coloração esverdeada, aparentando maconha e outros 03 invólucros plásticos, também transparentes, com substância pulverizada, de coloração branca, aparentando cocaína, bem como, a quantia em dinheiro de R\$ 20,00 (vinte reais). Indagado, o acusado prontamente assumiu que lá estava realizando a venda de entorpecentes, exibindo inclusive o dinheiro da comercialização. De imediato, foi dada voz de prisão ao acusado, sendo rapidamente conduzido ao Distrito Policial. Disseram que no local da prisão, em data pretérita, foi registrado boletim de ocorrência, a saber, AH9244-1, versando a respeito de Localização e Apreensão de Objeto (Entorpecentes), inclusive, também há outro boletim de ocorrência de número 2772/2020, registrado nesta Delegacia, onde a vítima Elaine Ribeiro Xavier, expõe no histórico que nas "imediações do seu bairro, diversas pessoas vêm utilizado 'drogas/entorpecentes' na via pública".

Ouvido em juízo, o policial Hamilton Santos Cardoso acrescentou que receberam denúncia anônima de um morador, com a informação de que no local havia grande venda de entorpecentes. Realizaram campana de 20 minutos e abordaram o réu ANDRÉ com os entorpecentes mencionados. A droga estava na pochete que o acusado portava na cintura. Disse que um usuário se aproximou do acusado e aparentou fazer uma compra de drogas. Na abordagem, o acusado disse que estava traficando para custear seu vício. A denúncia anônima fazia referência ao local e não ao réu. A campana não foi filmada e nem fotografada. Disse que não abordaram mais ninguém, uma vez que as pessoas correram. O foco do depoente era o acusado. Contou que durante a campana, permaneceram a uma distância de 10 a 15 metros do local da abordagem e foi realizada com uma viatura descaracterizada. Não havia abordado o acusado antes. Ressaltou que o local era ponto de traficância, onde já haviam realizadas diversas abordagens.

Em juízo, o policial João Paulo dos Santos relatou que o local era um ponto de tráfico problemático na área do 21º DP, onde realizaram várias prisões. Nessa prisão em questão, receberam a informação de que o tráfico no local era "descarado", na via pública. A denúncia mencionava as características do local e não a do réu. Com uma viatura descaracterizada foram até o local e, nas proximidades, a cerca de 20 metros, perceberam a venda. O réu foi identificado na campana. Rapidamente abordaram o acusado. Na pochete que ele portava havia maconha, crack e cocaína, além de R\$20,00, em dinheiro. O réu disse que era viciado e estava traficando para sustentar o vício e alegou que sua prisão o ajudaria a se

afastar do crack. Ele é morador da região. Não conseguiram abordar a pessoa que comprou a droga. Era a primeira vez que o abordava.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)" - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Segundo os relatos dos policiais, em razão de denúncia anônima de crescente tráfico de drogas no local, em breve campana, observaram o acusado no ato da mercância ilícita, e com ele encontraram as drogas mencionadas e o dinheiro apreendido. Na oportunidade, o próprio acusado admitiu a venda de drogas para sustentar seu vício no consumo de crack. Tais fatos associados à confissão do acusado, em juízo, não deixam dúvidas acerca da autoria do acusado no delito de tráfico de drogas.

Além disso, os policiais sequer conheciam o réu e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Outrossim, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (cinquenta e um eppendorfs contendo peso líquido de 7,7 gramas da droga cocaína na forma de crack, três porções contendo peso líquido de 11,1 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e três porções contendo peso líquido de 4,77 gramas da droga cocaína), quantia encontrada com o adolescente, assim como a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente por essas mesmas características de variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos encontrados.

Cumprе ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que o acusado é portador de maus-antecedentes (fls. 115: processo 15494/00 - 20ª Vara Criminal da Capital - SP e processo nº 744/1992 - 27ª Vara Criminal da Capital - SP - ambas extintas pelo cumprimento em 2010; processo nº 0065173-02.1992.8.26.0050 - roubo qualificado - 27ª Vara Criminal de São Paulo - extinta pelo cumprimento em 2011), motivo pelo qual as penas-base devem ser fixadas acima do patamar mínimo previstos para a espécie, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a presença da agravante reincidência, no caso múltipla (fls. 34 - furto - Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0007517-68.2012.8.26.0541 - transitado em julgado para a defesa em 02/10/2017; fls. 31 - Furto - Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0011587-83.2011.8.26.0050 - transitado em julgado para a defesa em 16/11/2017; fls. 31 - dano - Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara das Execuções Criminais. Execução da Pena: 0002689-19.2018.8.26.0541) e reconhecida atenuante da confissão espontânea, majoro as penas do réu em 1/6 (um sexto), ficando a pena provisória em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial amplamente difundido e erigido sobre a confusa redação do artigo 67 do Código Penal, no confronto entre agravantes e atenuantes, as circunstâncias de índole subjetivas devem preponderar sobre as de natureza objetiva (RT 618/355 e 678/399). Assim, em princípio, tem-se que a confissão espontânea apenas possuiria o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela reincidência.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente e portador de maus antecedentes, hipótese que impede a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, restando as penas definitivas em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 00025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

O regime inicial para cumprimento de pena, diante das peculiaridades do caso vertente, maus antecedentes por fatos pretéritos antigos, e a reincidência não específica do acusado, fixo a modalidade prisional semiaberta.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANDRÉ COSTA CAETANO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu ANDRÉ COSTA CAETANO permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias do crime, bem como a quantidade de pena a ser cumprida em regime semiaberto e a reincidência revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu.

Solicite-se vaga no regime semiaberto.

Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução Provisória.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA